

และผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย ธ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยื่นคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่อผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภทท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ต้นกรอส จำนวน ๔ ท่า เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือลำเลียงขนถ่ายสินค้าเกษตรและอื่น ๆ ที่มีใช้วัตถุดิบทรายหรือถ่านหิน บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าว ได้มีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ กำหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศดังกล่าว ซึ่งตามบัญชีแนบท้าย ลำดับที่ ๘ กำหนดให้โครงการหรือกิจการท่าเรือพาณิชย์ที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ต้นกรอส ขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ต่อมา ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในเอกสารท้ายประกาศดังกล่าว ซึ่งตามเอกสารท้ายประกาศ ลำดับที่ ๒๒ กำหนดให้โครงการหรือกิจการท่าเทียบเรือ รับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ต้นกรอส หรือความยาวหน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ในชั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ ดังนั้น คำขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ จึงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวงทรัพยากร



ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เมื่อพิจารณาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้อ ๓ และเอกสารท้ายประกาศ ๑ ลำดับที่ ๒๒ แล้ว เห็นว่า ประกาศดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจการท่าเทียบเรือซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ ๒ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง พิจารณาจากขนาดเรือที่นำมาจอดเทียบท่า หากเรือนั้นมีขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคำว่า “ตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป” ย่อมหมายความว่าเรือที่มีขนาด ๕๐๐ ตันกรอสด้วย และกรณีที่สอง พิจารณาจากขนาดท่าเทียบเรือ หากท่าเทียบเรือที่มีความยาวหน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคดีนี้เมื่อพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ ขออนุญาตสร้างท่าเรือลำเลียงขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส แล้ว คำว่า “ไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส” ย่อมหมายความว่าเรือที่มีขนาด ๕๐๐ ตันกรอสด้วย กล่าวคือ เรือที่มีขนาด ๕๐๐ ตันกรอส ก็สามารถนำมาจอดเทียบท่าได้ เมื่อเรือที่มีขนาด ๕๐๐ ตันกรอส สามารถนำมาจอดเทียบท่าในท่าเทียบเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พิพาท จึงเข้าหลักเกณฑ์ในกรณีที่หนึ่งที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการท่าเทียบเรือดังกล่าว เนื่องจากขนาดเรือที่นำมาจอดเทียบท่ามีขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป การที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประจำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณากลับกรองการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ และให้ความเห็นชอบก่อนการอนุญาต ได้ประชุมพิจารณาเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส จำนวน ๔ ท่า ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วเห็นว่าท่าเทียบเรือที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะก่อสร้างมีขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ออกใบอนุญาต ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว โดยไม่รอการสั่งอนุญาตสำหรับโครงการหรือกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การออกใบอนุญาตดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๕๗/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

เมื่อที่ดินพิพาทเป็นชายหาดของทะเลอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับ ผู้ครอบครองที่ดิน



พิพาทโดยไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ และไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ย่อมไม่อาจอ้าง สิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะครอบครองทำประโยชน์มานานเพียงใด ก็ไม่อาจยก อายุความขึ้นต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การที่ผู้ครอบครองที่ดินปลูกสร้างอาคารลงบนชายหาดของทะเล ซึ่งอาคารดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะของอาคารที่จะพึงอนุญาตให้ปลูกสร้างล่วงล้ำได้ตามมาตรา ๑๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ย่อมเป็นอาคารที่ปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่เจ้าท่ามีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มีเจตนารมณ์ ที่จะควบคุมการเดินเรือหรือการสัญจรทางน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนควบคุมมิให้ มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการกีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือการสัญจรทางน้ำ ของประชาชน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีขึ้นในบริเวณท้องน้ำ ในบริเวณที่ดินที่จมอยู่ใต้น้ำตลอดเวลา หรือในบริเวณที่ดินซึ่งจมอยู่ใต้น้ำในขณะที่มีน้ำขึ้นและอยู่เหนือน้ำในขณะที่มีน้ำลง และรวมไปถึง ชายหาดของทะเล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายหาดหัวหิน ระหว่างสะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม ฝั่งทิศตะวันออกของถนนนเรศดำริห์ โดยตั้งอยู่บนชายฝั่ง ทะเลสมเด็จพระนเรศวร (มหาราช) ซึ่งจากการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แสดงให้เห็นว่าอาคารสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดี ได้ปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ชายหาดของทะเล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของทะเลภายในน่านน้ำไทย อันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สอดคล้องกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่รับฟังเป็นยุติว่าที่ดินบริเวณพิพาท เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้เป็นจำเลยในคดี แต่อาคารของผู้ฟ้องคดีก็ตั้งอยู่ ในบริเวณเดียวกันกับอาคารของจำเลยตามคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้ง แสดงให้ศาลเห็นเป็นอย่างอื่น กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารลงบนชายหาดทะเลอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ประกอบกับที่ดินพิพาทไม่เข้าลักษณะ ของอาคารซึ่งปลูกสร้างล่วงล้ำอย่างหนึ่งอย่างใดที่พึงอนุญาตได้ตามมาตรา ๑๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ และข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จึงเป็นอาคารที่ปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย



และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ย่อมเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

เมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่หาดทรายชายทะเลอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับ การที่ผู้ครอบครองที่ดินเดิม หรือผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างว่าครอบครองต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวได้ครอบครองที่ดินโดยไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ และไม่ได้แจ้งการครอบครองต่อนายอำเภอท้องที่ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับตามที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวได้ และไม่ว่าผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมานานเพียงใด ก็ไม่อาจยกอายุความขึ้นต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการ ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ให้เพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทนั้น เป็นการใช้อำนาจในการพิจารณาทบทวนการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีผลผูกพันนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๒ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาที่ชายหาดของทะเลภายในน่านน้ำไทย ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๐/๒๕๖๗ ที่ อ. ๑๖๐/๒๕๖๗ และที่ อ. ๒๔๓/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ กรณีอื่น ๆ

- กรณีเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกคำสั่งทางปกครองบังคับกับเจ้าของเรือในการกู้เรือซึ่งประสบอุบัติเหตุทางทะเลจมลงในน่านน้ำไทย

เมื่อเรือไทยจมลงและอยู่ในสภาพกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่การเดินเรือในน่านน้ำไทย เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่มีอำนาจทำการขจัดสิ่งกีดขวางดังกล่าว รวมทั้งให้มีการขจัดหรือป้องกันสิ่งซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในเรือนั้นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ โดยผลแห่งกฎหมายตามมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบทางกายภาพและสภาวะ



ภัยทางธรรมชาติในทะเลอันดามัน ประกอบกับสภาพตัวเรือและสิ่งปนเปื้อนอันอาจก่อให้เกิดมลพิษทางทะเลแล้ว ออกคำสั่งให้เจ้าของเรือจัดทำเครื่องหมายแสดงอันตรายสำหรับเป็นที่สังเกตในการเดินเรือทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งกู้ รื้อ ขน ทำลายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เรือภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากเจ้าของเรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว ก็จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการดำเนินการเองของกรมเจ้าท่าตามที่มาตรา ๑๒๑ บัญญัติไว้ กรณีถือเป็นการใช้ดุลพินิจเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า เรือฟินิกซ์ซึ่งเป็นเรือไทยและมีผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของได้จมลงในบริเวณน่านน้ำไทยเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของเรือจัดทำเครื่องหมายแสดงอันตรายสำหรับเป็นที่สังเกตในการเดินเรือทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งกู้ รื้อ ขน ทำลายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เรือภายในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ และหากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีอำนาจดำเนินการแทนผู้ฟ้องคดี โดยเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากเรือฟินิกซ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นเรือเครื่องยนต์ใช้น้ำมันประเภตเซลเป็นตัวยขับเคลื่อนจมอยู่ในระดับความลึก ๔๕ เมตร ตัวเรือมีความลึกไม่เกิน ๔ เมตร มีความกว้าง ๖.๕ เมตร และเมื่อวัดจากจุดสูงสุดที่เรือจมจะมีความสูงไม่เกิน ๗ เมตร จากพื้นทะเล เมื่อเรือดังกล่าวใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนและจมลงในทะเล หากปล่อยไว้เป็นเวลานานย่อมคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดการกัดเซาะผุกร่อน อันส่งผลให้ตัวเรือมีรอยแตกร้าวหรือรอยร้าว และอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันจากเรือซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณที่เรือจมหรือบริเวณใกล้เคียง ประกอบกับเรือที่จมไม่ได้มีการยึดหรือตรึงตัวเรือไว้ ในฤดูมรสุมอาจทำให้ตัวเรือที่จมอยู่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งจากการพัดพาของกระแสน้ำ และอาจมีเศษชิ้นส่วนของตัวเรือหลุดลอยขึ้นสู่ผิวน้ำได้ อีกทั้งบริเวณที่เรือจมถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต มีการสัญจรของเรือที่ประกอบกิจการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การที่เส้นทางในการเดินเรือมีเรือของผู้ฟ้องคดีจมอยู่ ย่อมมีสภาพที่อาจเป็นอันตรายแก่การเดินเรือ กรณีจึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของเรือที่จะต้องดำเนินการขจัดหรือป้องกันมลพิษให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดตามมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการนำเรือขึ้นมาเพื่อเป็นวัตถุพยานในคดีอาญาแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำเครื่องหมายสำหรับเป็นที่สังเกตในการเดินเรือทั้งกลางวันและกลางคืน และกู้เรือฟินิกซ์ขึ้นสู่ผิวน้ำ แล้วนำไปยังจุดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนด หากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีอำนาจดำเนินการแทนผู้ฟ้องคดี โดยสามารถเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)



มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงเดียวกัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๔/๒๕๖๗)

๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บทที่ ๑๓

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๑.๑ การดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของนายอำเภอท้องที่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามมาตรา ๕๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กำกับดูแลเร่งรัด ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนของราษฎรที่ร้องเรียนกรณีมีผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ จนในที่สุดผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามมาตรา ๔ (๑๖) และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ ได้แจ้งความกล่าวโทษผู้บุกรุกต่อพนักงานสอบสวนในความผิดอาญาฐานก่อสร้างหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๗๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ กรณียอมถือได้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอท้องที่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการคุ้มครองป้องกันและบำรุงรักษาป่าไม้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของนายอำเภอเอราวัณ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ตามมาตรา ๕๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔ (๑๖) และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ได้รับหนังสือร้องเรียนจากนาย ภ. ในกรณีที่มีผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณถ้ำผาบ่อง บ้านดงนกกก หมู่ที่ ๖ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง



ตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นอกจากจะมีหนังสือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดของตนเข้าตรวจสอบแล้ว ยังได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการต่อไปอีกด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดของตนประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน ผลการตรวจสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า พื้นที่พิพาทไม่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีที่พักสงฆ์ป่าดงนกกกตั้งอยู่ โดยมีหนังสือแสดงการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านการตั้งวัดพุทธธรรมผาบ่อง โดยอ้างว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมผาบ่องไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจนในที่สุดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดพื้นที่วัดป่าพุทธธรรมผาบ่องหรือที่พักสงฆ์ถ้ำอมรชัยหรือที่พักสงฆ์ป่าดงนกกกบุกรุกครอบครองเกินกว่าจำนวนเนื้อที่ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เอราวัณจึงได้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร ในความผิดอาญฐานก่อสร้างหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๗๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีอาญา กรณีย่อมเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้กำกับดูแลเร่งรัด ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตลอดมา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จนในที่สุดได้มีการดำเนินคดีอาญา ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการคุ้มครองป้องกันและบำรุงรักษาป่าไม้ บริเวณถ้ำผาบ่อง บ้านดงนกกก หมู่ที่ ๖ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอรอวัน จังหวัดเลย แต่อย่างไร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๐๔/๒๕๖๓)

๑.๒ การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

หนองน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยสภาพ แม้ไม่ได้ประกาศหวงห้ามหรือขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ ก็ถือว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อที่ดินพิพาทเป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์มาตั้งแต่ก่อนที่ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับ การแจ้งการครอบครองทับที่ดินพิพาทบางส่วนย่อมเป็นการแจ้งการครอบครองที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ครอบครองต่อเนื่องจากผู้แจ้งการครอบครองจึงไม่ได้ไปซึ่งสิทธิในที่ดิน ดังนั้น การดำเนินการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเฉพาะในส่วนที่เป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ดังกล่าวย่อมเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑ และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง



ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระทรวงมหาดไทยโดยนายอำเภอกันทรลักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในที่สาธารณะประโยชน์แปลงพิพาท “หนองรุง” เนื้อที่ ๔ ไร่ แต่ผลการรังวัดได้เนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๑๓ ตารางวา มากกว่าหลักฐานเดิม ๓ ไร่ ๒ งาน ๑๓ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการออก น.ส.ล. ดังกล่าว โดยอ้างว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท โดยมีหลักฐานเป็นแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๗๔/๙๘ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ส่งเรื่องราวการรังวัดออก น.ส.ล. ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เพื่อดำเนินการตรวจสอบสิทธิในที่ดินของผู้คัดค้านการออก น.ส.ล. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิในที่ดินตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ทำการสอบสวนปากคำ อดีตสารวัตรกำนันตำบลและเจ้าของที่ดินข้างเคียงแล้วพบว่า บุคคลเหล่านี้ให้การสอดคล้องต้องกันว่า หนองรุงเป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์มาแต่เดิม แต่ผู้ฟ้องคดีไถ่กลับหนองรุงจนมีสภาพที่ดินต้นเขิน ประกอบกับจากผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศของคณะกรรมการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ ระบุว่า ๕๙๓๘ III ๖๐๑๖ และระบุว่า ๕๙๓๘ III ๖๒๑๖ ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ บริเวณที่ดินหนองรุงที่มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พื้นที่ส่วนใหญ่ของรูปแปลงที่ดินปรากฏเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) กรณีจึงฟังเป็นยุติว่า หนองรุงเป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยสภาพตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีจำต้องมีการประกาศหวงห้ามหรือขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณะประโยชน์มาตั้งแต่ก่อนหรืออย่างช้าในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่อย่างไรก็ดี การดำเนินการรังวัดเพื่อออก น.ส.ล. ในที่สาธารณะประโยชน์หนองรุงจึงเป็นการดำเนินการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ขอบด้วยมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑ และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แล้ว เมื่อหนองรุงเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่ก่อนหรืออย่างช้าในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชี้แจงว่าบริเวณหนองรุงสาธารณะประโยชน์ มีเนื้อที่จำนวน ๕ ไร่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบและไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน หนองรุงสาธารณะประโยชน์จึงมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ดังนั้น การที่นาย อ. ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๔/๙๘ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา จึงเป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินในส่วนที่เป็นหนองรุงสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่จำนวน ๕ ไร่ ซึ่งเป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินที่ไม่ขอบด้วยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ นาย อ. จึงไม่ได้ไปซึ่งสิทธิในที่ดิน และมีอาจถือได้ว่า



ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อจากนาย อ. ผู้แจ้งการครอบครองที่จะมีสิทธิครอบครองที่ดินจำนวน ๕ ไร่ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ออก น.ส.ล. เลขที่ ศก. ๕๙๓๓ ในส่วนที่เกินกว่า ๕ ไร่ ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ มีผลทำให้ น.ส.ล. ดังกล่าวเฉพาะส่วนที่มีพื้นที่เกินกว่า ๕ ไร่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน เมื่อแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๗๔/๙๘ ของผู้ฟ้องคดี มีเนื้อที่บางส่วนจำนวน ๕ ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์หนองรุ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีคำสั่งจำหน่าย ส.ค. ๑ ของผู้ฟ้องคดีทั้งแปลง จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดังกล่าว และให้พิจารณาดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้องกับข้อเท็จจริง คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๕๑/๒๕๖๖)

๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๓.๑ กรณีปฏิเสธการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

การนำหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ไปยื่นขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอหลักฐาน ส.ค. ๑ พร้อมทั้งสำเนาหลักฐานการรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่ที่ดินอยู่ในเขตอำนาจ เพื่อพิสูจน์ว่าตนได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่ อย่างไร ก่อนพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าว ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งให้ยกเลิกคำขออนุญาตที่ดิน โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ขอดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่ที่ดินอยู่ในเขตอำนาจ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ขอเป็นบุคคลที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ หรือเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าว จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการพิจารณาออกโฉนดที่ดินที่ยื่นขออนุญาตที่ดินหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อันเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ในการขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นับแต่วันที่มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ คือ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป เมื่อผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ คือ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗ และมีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ นำหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปยื่นขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสองปีนับแต่วันที่มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ คือ ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน แต่หากบุคคลดังกล่าวนำหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปยื่นขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่บัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่บุคคลนั้นได้ต่อเมื่อศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ดังนั้น กรณีที่ผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ นำหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปยื่นขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดที่ดินตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอหลักฐาน ส.ค. ๑ พร้อมทั้งสำเนาหลักฐานการรังวัด และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่ที่ดินอยู่ในเขตอำนาจ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ขอได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่ อย่างไร และแม้ผลการรังวัดจะปรากฏว่า ที่ดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไม่ตรงกับหลักฐาน ส.ค. ๑ หรือผู้ขอมิได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน หรือได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งสิทธิดังกล่าวให้ผู้ขอทราบ เพื่อที่ผู้ขอจะได้ไปดำเนินการใช้สิทธิทางศาลยุติธรรมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนพิจารณาถึงคำสั่งเกี่ยวกับคำขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของผู้ขอ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิดังกล่าวให้ผู้ขอทราบแล้ว แต่ผู้ขอแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรม หรือผู้ขอไม่ได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าว แต่ไม่ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรม หรือผู้ขอยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมแล้ว แต่ศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้ขอมิได้เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะมีอำนาจพิจารณาคำสั่งยกเลิกเรื่องหรือยกเลิกคำขอและจำหน่ายบัญชีเรื่องออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของผู้ขอได้



ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้ที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ นำหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสองปีนับแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดที่ดินตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าผลการรังวัดจะเป็นประการใด พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ขอได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่ อย่างไร และมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของผู้ขอได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายที่ดินตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงต้องถือว่าการดำเนินการใช้สิทธิทางศาลยุติธรรมของผู้ที่ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพื่อพิสูจน์ว่าตนได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ เป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการพิจารณาออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในกรณีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามคำขอฉบับลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ โดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๓ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณารายงานผลการรังวัดดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่เข้าหลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐาน ส.ค. ๑ พร้อมทั้งสำเนาหลักฐานการรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่ที่ดินอยู่ในเขตอำนาจ เพื่อพิสูจน์ว่าตนได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่ อย่างไร ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๒ และข้อ ๑๔ ของแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ นำหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยกรมที่ดินแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๖.๒(๑)/ว ๑๔๗๘๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และเนื่องจากการดำเนินการใช้สิทธิทางศาลยุติธรรมดังกล่าวเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการพิจารณาออกโฉนดที่ดินในกรณีนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่ที่ดินอยู่ในเขตอำนาจ



เพื่อพิสูจน์ว่าตนได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการยื่นขอออกโฉนดที่ดินหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อันเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๔๙/๒๕๖๖)

คำสั่งไม่รับคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิในที่ดินของผู้ขอออกโฉนดที่ดิน อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งในการมีคำสั่งดังกล่าว เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องจัดให้มีเหตุผลที่ประกอบด้วยข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจว่า ผู้ขอออกโฉนดที่ดินเป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ได้หรือไม่ และที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินหรือไม่ไว้ด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่รับคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ดำเนินการตามกฎหมายข้างต้น ย่อมเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการมีคำสั่งให้ออกหรือไม่ออกโฉนดที่ดิน อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดให้ที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้นั้นจะต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย ซึ่งที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินได้จะต้องไม่เป็น (๑) ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง (๒) ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงที่ดินซึ่งผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน (๓) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ซึ่งมีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหี้ยบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจองตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว (๔) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอื่น และ (๕) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น



และข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดวิธีการสำหรับการยื่นคำขออออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายไว้ว่า ให้ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินยื่นคำขอตามแบบ น.ส. ๑ ข. ทำกฎกระทรวงนี้ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแล้ว ให้ผู้อนำพนักงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์การครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินของตน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำหลักฐานสำเนาแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังลึก อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี มายื่นคำขออออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชูก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการรับคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี แล้วพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ได้หรือไม่ และที่ดินที่ขออออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินหรือไม่ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นสมควร ก็มีอำนาจดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ด้วยเหตุว่าที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓ ได้มีการนำรังวัดออกโฉนดที่ดินแล้วตามคำขอของนาย ป. คำสั่งดังกล่าวถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจได้รับโฉนดที่ดินตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอไว้แล้วได้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้จัดให้มีเหตุผลในการมีคำสั่งดังกล่าวที่ประกอบด้วยข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ได้หรือไม่ และที่ดินที่ขออออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินหรือไม่ได้ด้วย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการมีคำสั่งให้ออกหรือไม่ออกโฉนดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุผลเดียวกัน ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๓/๒๕๖๗)

๓.๒ กรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบเพื่อมีคำสั่งตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยสอบสวนพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาทและการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว รวมทั้งได้ให้ผู้ขออออกโฉนดที่ดินและผู้คัดค้านในฐานะผู้มีส่วนได้เสียทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ย่อมถือได้ว่า เป็นการออกคำสั่ง



ที่ปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในการออกคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว

การแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับจำนวนเนื้อที่ และระยะของแนวเขตที่ดินเป็นเพียงการประมาณการของผู้แจ้งการครอบครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งมิได้รังวัดตรวจสอบในพื้นที่จริง จึงอาจเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการแจ้งอาณาเขตและจำนวนเนื้อที่ดินที่ครอบครอง ดังนั้น แม้ผลการรังวัดออกโฉนดที่ดินจะได้เนื้อที่แตกต่างจาก ส.ค. ๑ ซึ่งเป็นหลักฐานเดิมไปบ้าง แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการรังวัดไม่ผิดพลาดและผู้ขอออกโฉนดที่ดินได้ครอบครองทำประโยชน์ตามความเป็นจริงโดยเป็นการครอบครองต่อเนื่องจากผู้แจ้งการครอบครอง รวมทั้งที่ดินดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินกรณีย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถจะออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่เจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบ แล้วมีคำสั่งออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอออกโฉนดที่ดินจึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๑๐๐ ผลการรังวัดปรากฏว่า ได้เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๘ ตารางวา มากกว่าเดิม ๒ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ส่วนแยกคอกหงส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้นัดผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ทำการสอบสวนเปรียบเทียบ แต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินพิพาทแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จะเห็นได้ว่า การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาในฐานะผู้มีอำนาจสอบสวนเปรียบเทียบ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบอันเนื่องมาจากการโต้แย้งคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดิน เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ขอออกโฉนดที่ดินและผู้โต้แย้งคัดค้าน จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ต้องพิจารณาถึงกระบวนการในการออกคำสั่งทางปกครองว่าถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการหรือไม่ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงสาระของคำสั่งทางปกครองนั้นประกอบด้วย กล่าวคือ จะต้องทำการสอบสวนผู้ขอออกโฉนดที่ดินและผู้โต้แย้งคัดค้าน แล้วนำพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายที่ได้จากการสอบสวนมาเปรียบเทียบว่าพยานหลักฐานของฝ่ายใดมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่ากันว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินและได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน แล้วจึงสั่งการไปตามที่เห็นสมควร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นัดผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕



และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มาพบเพื่อทำการสอบสวนเปรียบเทียบและเปิดโอกาสให้ได้แย้งแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการสอบสวนโดยได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเดิมของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เรื่องราวการรังวัดที่ดินของผู้ฟ้องคดี เอกสารหลักฐานเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตลอดจนสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องและพยานเอกสารที่คู่กรณีกล่าวอ้าง กรณีจึงถือได้ว่า ในการดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบเพื่อมีคำสั่งตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาทและการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว รวมทั้งได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นการออกคำสั่งที่ปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในการออกคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวแล้ว

การแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับจำนวนเนื้อที่ และระยะของแนวเขตที่ดินเป็นเพียงการประมาณการของผู้แจ้งการครอบครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งมิได้รังวัดตรวจสอบในพื้นที่จริง จึงทำให้จำนวนเนื้อที่ และระยะของแนวเขตที่ดินที่รังวัดได้แตกต่างจากจำนวนเนื้อที่และระยะของแนวเขตที่ดินที่ระบุไว้ในหลักฐาน ส.ค. ๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำไว้ในการรังวัดที่ดินตามบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ยืนยันว่าข้างเคียงมีแนวเขตติดต่อกับสวนยางของนาย ล. และรับรองว่าการแจ้ง ส.ค. ๑ ของตน เป็นเพียงการกระจ่ายโดยประมาณ ที่ดินที่ทำการรังวัดตรงตามที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และนาย ล. ผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตที่ดินว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำรังวัดมิได้รุกล้ำที่ดินของตน ดังนั้น การที่ผลการรังวัดรอบแปลงที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำทำการรังวัดตามที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ได้เนื้อที่น้อยกว่าหลักฐานตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐ และเลขที่ ๑๑ จึงเกิดจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการแจ้งอาณาเขตและจำนวนเนื้อที่ดินที่ครอบครองเมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งการครอบครองที่ดิน ส่วนอาณาเขตของที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐ และเลขที่ ๑๑ ของผู้ฟ้องคดี และ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐๐ ซึ่งเป็นหลักฐานเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีการระบุอาณาเขตจดแจ้งสัมพันธ์กันแต่กรณีที่อาณาเขตข้างเคียงผิดพลาดคลาดเคลื่อนในชั้นออก น.ส. ๓ เลขที่ ๑๐๐ นั้น เมื่อตรวจสอบ ส.ค. ๑ ประกอบกับข้างรังวัดได้มีบันทึกข้อความ รายงานการรังวัดต่อหัวหน้าฝ่ายรังวัดว่า ได้รังวัดที่ดินแปลงพิพาทโดยได้ครอบรูปแผนที่เก่า-รังวัดใหม่ เปรียบเทียบแล้วคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงเชื่อได้ว่าเป็นการรังวัดไม่ผิดพลาด จึงรับฟังได้ว่า ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐ และเลขที่ ๑๑ มีอาณาเขตติดต่อกันกับ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐๐ และที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๑๐๐ ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากการยึดถือครอบครองที่ดินของผู้ขอออกโฉนดที่ดินว่า ได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ตามความเป็นจริงหรือไม่ มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่จริง โดยได้รับสิทธิครอบครองต่อเนื่องมาจากบุคคลอื่น ที่ดินพิพาทจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถจะออกโฉนดที่ดิน



ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ อีกทั้ง ที่ดินพิพาทไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือที่สงวนหวงห้าม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบการโต้แย้งสิทธิในที่ดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน โดยสั่งออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๔๖๑/๒๕๖๗)

๔. การรังวัดที่ดิน

ในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แม้จะมีที่ดินข้างเคียงติดกับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันและที่ราชพัสดุ ซึ่งผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษามีได้มาระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน และหลักเขตเก่าสูญหาย ไม่สามารถตรวจสอบตามหลักฐานเดิมจนต้องปักหลักเขตใหม่และรังวัดใหม่ด้วยวิธีที่แตกต่างจากเดิม ทำให้ได้รูปแผนที่ต่างจากเดิมและได้เนื้อที่ลดลงกว่าเดิมเล็กน้อยก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านอื่น ๆ ได้มาระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินแล้ว โดยข้างรังวัดได้ทำการรังวัดสอบเขตตามหลักวิชา และทำการสอบสวนผู้ขอรังวัดรวมทั้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงไว้เป็นหลักฐานว่าไม่ได้มีการสมยอมแนวเขตเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ย่อมถือได้ว่าแนวเขตที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวถูกต้องตามที่ผู้ขอรังวัดนำทำการรังวัด ส่วนรูปแผนที่แตกต่างไปจากเดิม และเนื้อที่ลดลงนั้น ความเป็นไปได้ที่จะมีสาเหตุมาจากวิธีการรังวัดที่แตกต่างไปจากวิธีเดิม ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีอำนาจแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินดังกล่าวให้ตรงกับความเป็นจริงได้ตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีได้ส่งผลให้โฉนดที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้เทศบาลตำบลบางกระสั้น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตรวจสอบโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๗๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน (พระราชวัง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) ซึ่งมีชื่อนาย ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยอ้างว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวออกทับที่สาธารณประโยชน์อ่าวทางวัวทางควายลงน้ำอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งในชั้นการพิจารณาคดีของศาลไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการรังวัดรวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๗๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๖๑๘ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๖๑๙ เข้าด้วยกัน เพื่อออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๗๙ และการรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๗๙ ออกเป็นโฉนดที่ดินแปลงย่อยจำนวน ๑๑ แปลง นั้น มีการสมยอมแนวเขตระหว่างเจ้าของที่ดินผู้ขอรังวัดและเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือมีการนำทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และไม่ปรากฏว่ามีการคัดค้านการรังวัดแต่อย่างใด ประกอบกับก่อนและหลังทำการรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๗๙ ออกเป็นที่ดินแปลงย่อยจำนวน ๑๑ แปลง ซึ่งรวมถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ ด้วย



ยังคงมีเนื้อที่รวมกันเป็นเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒๓ ตารางวา เท่าเดิม จึงถือได้ว่าโฉนดที่ดินทั้ง ๑๑ แปลง อยู่ภายในเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๗๙ ก่อนรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวม มิได้รุกล้ำหรือออกทับที่ดินข้างเคียง อีกทั้ง ในการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เป็นที่สาธารณประโยชน์อ่าวทางว้าวทางควายลงน้ำ ซึ่งมีอาณาเขตด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ โดยผู้ฟ้องคดีในขณะดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระสั้น ได้ร่วมกับผู้ปกครองท้องที่ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอบางปะอิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เป็นผู้นำทำการรังวัด และให้ถ้อยคำต่อช่างรังวัดว่าได้นำช่างรังวัดปักหลักเขตหมายที่ดินตามที่ขอรังวัดจนถึงเขตที่ดินเดิมซึ่งเคยสงวนหวงห้ามไว้ ไม่ได้นำรังวัดรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น และรับรองว่าแนวเขตการรังวัดถูกต้อง แม้ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านการรังวัด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ให้การออกน.ส.ล. เฉพาะส่วนที่คัดค้าน และได้ยื่นคำขอรังวัดออก น.ส.ล. เฉพาะส่วนที่ไม่มีผู้คัดค้าน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดที่ดินอีกครั้งโดยแยกที่ดินส่วนที่ไม่มีผู้คัดค้านเป็น ๒ แปลง โดยที่ดินแปลงที่ ๑ มีอาณาเขตด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ลงชื่อรับรองแนวเขตตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกับผู้ปกครองท้องที่ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้นำรังวัด นำทำการรังวัดปักหลักเขตหมายเขตที่ดินว่าถูกต้องแล้ว และมีได้เหลื่อมล้ำแนวเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ อธิบดีกรมที่ดินจึงออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ น.ส.ล. เลขที่ อย ๐๔๖๖ เนื้อที่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา และเลขที่ อย ๐๔๖๗ เนื้อที่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา ส่วนการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ ตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีที่ดินข้างเคียงด้านทิศตะวันตก ได้แก่ ที่ดินตาม น.ส.ล. เลขที่ อย ๐๔๖๖ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันในความดูแลรักษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๑๑ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบางกระสั้นในความดูแลรักษาของกระทรวงการคลัง ซึ่งปรากฏว่าผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินทั้งสองแปลงมิได้มาระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินโดยช่างรังวัดได้รายงานผลการรังวัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าหลักฐานที่ดินเดิมเป็นรูปแผนที่อย่างเก่ามาตราส่วน ๑:๑๐๐๐ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๘๕ ตารางวา ช่างรังวัดจึงนำหลักฐานการรังวัดเดิมและที่ดินแปลงข้างเคียงไปประกอบการรังวัด แต่ไม่สามารถตรวจสอบตามหลักฐานเดิมได้ จึงให้ผู้ขอรังวัดและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำรังวัดชี้แนวเขตและปักหลักเขตตามเขตการครอบครอง แต่หลักเขตเก่าสูญหายจึงให้ทำการปักหลักเขตใหม่แทนและรังวัดใหม่ด้วยกล้องธีโอโดไลท์ซึ่งเป็นแผนที่ชั้นสองขึ้นรูปแผนที่มาตราส่วน ๑:๑๐๐๐ คำนวณเนื้อที่ทางพิภคฉากได้เนื้อที่ ๑ ไร่ ๘๔ ^๓/_{๑๐} ตารางวา เนื้อที่น้อยกว่าเดิม ^๓/_{๑๐} ตารางวา รูปแผนที่ต่างจากเดิม ช่างรังวัดจึงทำการสอบสวนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงไว้เป็นหลักฐานว่าไม่ได้มีการสมยอมแนวเขตเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายแต่อย่างใด ประกอบกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออกได้มาระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินแล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่าช่างรังวัดได้ทำการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ ตามหลักวิชาแล้ว และถือได้ว่าแนวเขตที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวถูกต้องตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ นำทำการรังวัด เมื่อผลการรังวัดได้เนื้อที่ใกล้เคียงกับจำนวนเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเดิม แนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตกจึงมิได้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินตาม น.ส.ล. เลขที่ อย ๐๔๖๖ และที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดิน



เลขที่ ๖๐๑๑ ส่วนกรณีที่มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมและเนื้อที่ลดลงนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะมีสาเหตุมาจากวิธีการรังวัดที่แตกต่างไปจากวิธีเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ย่อมมีอำนาจแก้ไขรูปแบบที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินดังกล่าวให้ตรงกับความเป็นจริงได้ตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งกรณีนี้มีได้เป็นผลให้โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๗๑ ประกอบกับมาตรา ๗๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๗๙ ออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๓/๒๕๖๗)

๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายฝากที่ดินและไถ่ถอนการขายฝากที่ดินที่ไม่ได้ดำเนินการโดยผู้ขายฝากซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง เป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้รับซื้อฝากที่ดินย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และไม่อาจนำที่ดินไปแบ่งขายต่อได้ แม้รายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบ่งขายที่ดินพิพาท จะกระทำโดยเสียค่าตอบแทน และจดทะเบียนการได้มาโดยสุจริตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็ไม่อาจทำให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบ่งขายดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อความปรากฏว่าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมน่าจะชอบด้วยกฎหมาย อธิบดีกรมที่ดินย่อมมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนเรื่องดังกล่าวตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบพยานหลักฐานและพยานบุคคล พร้อมทั้งแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้เสียในการเพิกถอนรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินดังกล่าว เพื่อให้โอกาสคัดค้านการเพิกถอน ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินพิจารณารายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนที่ดินดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว คำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนที่ดินดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในเวลาที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการขายฝากโฉนดตราจองเลขที่ ๑๒๕๐ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ ระหว่างนาย ส. ผู้รับซื้อฝาก กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ขายฝาก และในเวลาที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไถ่ถอนการขายฝากโฉนดตราจองดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ ระหว่างนาย ส. ผู้รับซื้อฝาก กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ไถ่ถอน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักรไทย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงย่อมไม่อาจไปดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม



ดังกล่าวด้วยตนเองได้ และเมื่อพิจารณารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทั้งสองครั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็น สอดคล้องกันว่า มีการปลอมบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนของจริง เป็นคนละคนกันกับสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่นำมาแสดงในการจดทะเบียนขายฝาก และไถ่ถอนการขายฝากที่ดิน ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาจำนวน ๓ ราย โดยพนักงานสอบสวนเห็นควรส่งฟ้องผู้ต้องหา ทั้งสามราย เนื่องจากเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสามรายร่วมกันปลอมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ และนำโฉนดตราจอง เลขที่ ๑๒๕๐ ไปทำนิติกรรมขายฝากไว้กับผู้ร้องสอด กรณีจึงมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ไปดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การขายฝากและไถ่ถอนการขายฝากในโฉนดตราจองดังกล่าว เมื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ไม่ได้ดำเนินการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง รายการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายฝากและไถ่ถอนการขายฝากจึงเป็นการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องสอดซึ่งรับซื้อฝากที่ดินโฉนดตราจองเลขที่ ๑๒๕๐ ตามรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายฝากเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ ย่อมไม่ได้ กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว และไม่อาจนำที่ดินโฉนดตราจองดังกล่าวไปแบ่งขายให้แก่กรมชลประทาน (ผู้ฟ้องคดี) เพื่อก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยได้ แม้รายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการแบ่งขาย ที่ดินพิพาทระหว่างผู้ร้องสอดกับผู้ฟ้องคดี ได้กระทำโดยเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนการได้มา โดยสุจริตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็ไม่อาจทำให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบ่งขายที่ดินพิพาท ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อความปรากฏแก่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือจดทะเบียนแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทขายฝาก ประเภทไถ่ถอนการขายฝาก และแบ่งขายที่ดินในโฉนดตราจองเลขที่ ๑๒๕๐ น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาเพื่อสอบสวนเรื่องดังกล่าว ตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบ พยานหลักฐานและพยานบุคคล รวมทั้งมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ร้องสอด รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเพิกถอนรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโฉนดตราจอง เลขที่ ๑๒๕๐ เพื่อให้โอกาสคัดค้านการเพิกถอน ให้ยื่นคำคัดค้านต่อคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ส่งรายงานผลการสอบสวนของ คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเพิกถอนรายการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าว กรณีย่อมเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ของกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการจดทะเบียนแจ้งเอกสารรายการ

